

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שרון ניר
יבגני סובה
יוליה מלינובסקי

פ/25/1078

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלה להורה עצמאי), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 12 בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 12 –
 - (1) בסעיף קטן (א)(1), בסופו יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום השווה ל-27.5% מהשכר הממוצע מתגמול וכן מהכנסתו של כל עובד או עובד עצמאי מהמקורות כאמור ;
 - (2) בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום כמפורט להלן, לפי העניין (בפרק זה – סכום הניכוי להורה עצמאי) :
- (א) לעניין חלק ההכנסה מתגמול וכן מהמקורות המפורטים בסעיף 12(1) ו-12(2) לפקודה (בפסקה זו – הכנסה מתגמול ומעבודה) עד ל-50.23% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-75% מההכנסה מתגמול ומעבודה לאחר שנוכה ממנה הסכום האמור בפסקה (1) ;
- (ב) לעניין חלק ההכנסה מתגמול ומעבודה העולה על 50.23% מהשכר הממוצע – סכום השווה ל-40% מההכנסה מתגמול ומעבודה ;"
2. תיקון סעיף 12א בחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי" ;
3. תיקון סעיף 12ב בחוק העיקרי, בסעיף קטן (א)(2), בסופו יבוא "ולעניין הורה עצמאי – סכום הניכוי להורה עצמאי" .
4. תחילה ותחולה (א) תחילתו של חוק זה ביום ח' בטבת התשפ"ג (1 בינואר 2023) (להלן – יום התחילה).

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 30.

(ב) הוראות סעיפים 12, 12א ו-12ב לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, יחולו לגבי גמלה לפי החוק העיקרי או תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972², המשתלמים בעד התקופה שמיום התחילה ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

במטרה לעודד עבודה בשכר גבוה ויציאה לעבודה של הורים עצמאיים, בוצע בשנת 2016 תיקון לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 שנכנס לתוקף בינואר 2017, הכולל הוראת שעה שהקטינה את שיעורי הקיזוזים להורים עצמאיים הזכאים לקצבת הבטחת הכנסה ביחס לגובה שכרם החודשי, במטרה לאפשר להם השתכרות בשיעורים גבוהים יותר תוך פגיעה מעטה בקצבה.

על פי הוראת השעה, עד שכר של 739 ש"ח בחודש לא תקוזז כלל קצבתו של ההורה. בשכר שבין 739 ל-3567 ש"ח בחודש, שיעור הקיזוז יהיה 25% מגובה הקצבה ובשכר הגבוה מ-3567 ש"ח (33.81% מהשכר הממוצע) – יעמוד שיעור הקיזוז על 60%.

ועדת העבודה והרווחה אישרה בתאריך 14.10.21 את סעיף 12 מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, המאריך את הוראת השעה שנועדה כאמור לעודד עבודה בשכר גבוה ויציאה לעבודה של הורים עצמאיים, עד לסוף שנת 2022. על מנת להגדיל את התמריץ וכן את הסיוע להורים עצמאיים מבלי להשפיע על סכום הקצבה המשולמת לזוגות שעמם ילדים, מוצע לעגן את ההסדר המפורט להלן במסגרת הוראת חוק קבועה במקום הוראת השעה שתוקפה פג בתאריך 31.12.2022; ראשית, מוצע להעלות את הסכום שעד אליו שיעור הניכוי יהיה בשיעור של-25% (במקום שיעור ניכוי של 60%) מ-33.81% מהשכר הממוצע (כפי שנקבע בהוראת השעה) ל-50.23% מהשכר הממוצע כמשמעותו בסעיפים 1 ו-2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995.

עוד מוצע, על מנת להגדיל עוד יותר את התמריץ לעבודה ואת הסיוע להורים עצמאיים, להגדיל גם את שיעור הסכומים שאינם מובאים בחשבון ההכנסות עבור הורים עצמאיים שמלאו להם 55 וטרם הגיעו לגיל פרישה לשיעור של 27.5% מהשכר הממוצע, בדומה למנגנון של מי שהגיע לגיל הפרישה. באופן המוצע לעיל, חישוב הכנסתו של הורה עצמאי לצורך קבלת הקצבה יאפשר את המשך קבלת הקצבה אף בהינתן וההורה העצמאי נהנה ממשכורת גבוהה, וכך יתאפשר שיפור מצבם של ההורים העצמאיים במדינה מבלי לפגוע בתמריץ ליציאה לעבודה.

תחילתו של החוק המוצע תהיה ביום 1 בינואר 2023, המועד בו פוקעת הוראת השעה האמורה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלכס קושניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3845/24).

הצעת חוק זהה לפ/3845/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

² ס"ח התשל"ב, עמ' 87.